

- **APELLIDOS:** Olivares López
- **NOMBRE:** Eduardo

TRABAJO FINAL

En unas pocas páginas (entre 2 y 5) se debe explicar cómo van a influir los contenidos adquiridos en el curso en la práctica docente o en el ejercicio de la función directiva del participante.

RESPUESTA

En la filosofía del Decreto 32/2019, el cual establece el marco legal para regular la convivencia escolar en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, he entendido que la educación debe trascender lo académico para fomentar valores democráticos, el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos. He aprendido la gran variedad y complejidad de los derechos y deberes de todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo alumnos, familias, docentes y personal de administración. Además, en la ley se evidencia el refuerzo de la autoridad del profesor y la protección contra el acoso escolar. Tal vez lo más aplicable al día a día de entre todo el contenido adquirido sean los mecanismos de planificación y disciplina necesarios para garantizar un entorno de aprendizaje seguro y armonioso.

Está claro que la labor docente ya no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que integra la gestión del clima escolar y la protección de los derechos de los menores como pilares fundamentales. A continuación, se detallan en diversos apartados varios puntos clave aprendidos en el curso y qué relevancia tienen en el día a día de un profesor de ESO.

1. El Docente como Autoridad Pública y Agente de Convivencia

La influencia más directa en el estatus profesional del profesor de ESO es su reconocimiento como autoridad pública. Según la Ley 2/2010 y el Decreto 32/2019, esto otorga al docente una protección jurídica específica y, crucialmente, la presunción de veracidad en sus informes y constataciones de hechos.

En la práctica, esto significa que cuando un profesor documenta por escrito una falta de disciplina, sus palabras tienen valor probatorio *iuris tantum* (salvo prueba en contrario). Sin embargo, esta potestad conlleva la responsabilidad de actuar con objetividad y proporcionalidad. El docente debe aplicar las normas de convivencia de forma rápida y eficaz para mantener un ambiente que preserve el derecho de los alumnos a aprender y el suyo propio a enseñar.

Además, el profesorado tiene el derecho a desarrollar su función en un ambiente de orden y respeto a su integridad física y moral. Como contrapartida, es su deber ser un ejemplo de respeto hacia los alumnos y el resto del personal, ya que su figura de autoridad influye más por el ejemplo que por el discurso.

2. Participación en la Planificación Institucional

Un profesor de secundaria no es un mero ejecutor de normas externas, sino un participante activo en la elaboración de los documentos que rigen su centro:

- **Plan de Convivencia:** El profesorado, a través del Claustro, realiza propuestas y participa en la evaluación anual de este plan. El docente debe conocer el diagnóstico del centro para ajustar su práctica a las necesidades específicas del alumnado.
- **Normas de Aula:** Una de las tareas más críticas durante el primer mes de curso en la ESO es la elaboración de las normas de convivencia de aula. El profesor debe coordinarse con el alumnado para consensuar estas reglas, que deben ser pocas, claras y coherentes con el plan general del centro. Estas normas son esenciales en secundaria para fomentar la autonomía moral de los adolescentes.
- **Programación Docente:** El profesor de ESO debe integrar de forma transversal en su materia contenidos sobre prevención de violencia de género, racismo, xenofobia y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

3. La Acción Tutorial: El Eje de la Convivencia en la ESO

En la etapa de secundaria, la figura del tutor adquiere una relevancia máxima, aunque el sistema presenta el desafío de que el tutor pasa menos tiempo con su grupo que en primaria. La normativa impone al tutor funciones de mediación y coordinación fundamentales:

- **Seguimiento Individualizado:** El tutor debe conocer las características psicológicas, sociales y familiares de sus alumnos para detectar factores de riesgo.
- **Coordinación del Equipo Docente:** Es responsable de coordinar a todos los profesores que imparten clase en su grupo para asegurar una respuesta coherente ante conflictos.
- **Relación con las Familias:** El tutor es el cauce principal de comunicación. Tiene el derecho y el deber de informar a los padres sobre el progreso socioeducativo de sus hijos y colaborar con ellos en la corrección de conductas.
- **Plan de Acción Tutorial (PAT):** El docente debe implementar sesiones específicas en el aula para mejorar la convivencia, utilizando herramientas como sociogramas para entender la red social de la clase y prevenir el acoso.

4. Metodologías Didácticas y Prevención de Conflictos

La información contenida en las fuentes subraya que la forma de enseñar influye directamente en el clima de clase. Se recomienda al profesor de ESO el uso de metodologías colaborativas y participativas.

El aprendizaje cooperativo, mediante la creación de equipos heterogéneos, es una herramienta poderosa para superar la exclusión y el rechazo, factores que a menudo preceden a la violencia escolar. En su práctica diaria, el docente debe evitar ridiculizar el error y, en su lugar, entenderlo como un paso útil para el aprendizaje. El compromiso con la prevención primaria implica sensibilizar a los alumnos para que abandonen la "ley del silencio" y entiendan que informar sobre un abuso es un acto de responsabilidad, no de delación.

5. Gestión de Conflictos y Procedimiento Disciplinario

Cuando la prevención no es suficiente, el profesor de ESO debe manejar dos vías de intervención:

a. Procedimientos No Disciplinarios

El docente debe priorizar el diálogo y la conciliación. En la ESO son especialmente efectivos los programas de ayuda entre iguales (alumnos mentores o ayudantes), donde los propios estudiantes colaboran en la resolución de conflictos cotidianos, lo que descarga al profesor de tensiones menores y empodera al alumnado.

b. Procedimiento Disciplinario (Sancionador)

Si la conducta es tipificada como falta, el profesor debe conocer sus competencias:

- Faltas Leves: Cualquier profesor puede imponer medidas como la amonestación verbal o la expulsión de la sesión de clase, dando cuenta siempre al tutor y al jefe de estudios.
- Faltas Graves y Muy Graves: El profesor debe informar de inmediato a la dirección. Estas faltas (como el acoso, la grabación de agresiones o el uso de sustancias) requieren procedimientos más complejos donde el docente puede actuar como testigo o incluso como instructor del expediente.

Es imperativo que el profesor garantice la seguridad jurídica: toda sanción debe basarse en hechos precisos (qué pasó, cuándo, a quién) y dejarse constancia escrita de la medida adoptada.

6. *Ética Profesional y Deber de Protección*

Finalmente, la normativa impone al profesor de ESO un estricto deber de sigilo profesional y confidencialidad respecto a la información personal y familiar de sus alumnos.

Sin embargo, este sigilo cede ante el deber de comunicación inmediata de situaciones de riesgo. Si un profesor advierte indicios de violencia sobre un menor (abuso sexual, maltrato, acoso grave), tiene la obligación legal de comunicarlo a la autoridad competente y, si el hecho es delictivo, a las Fuerzas de Seguridad o al Ministerio Fiscal. En el nuevo marco, el profesor debe coordinarse con el Coordinador de Bienestar y Protección del centro, figura clave para gestionar estas situaciones de vulnerabilidad.

Conclusión

En definitiva, la regulación de la convivencia exige que el profesor de ESO en España sea un profesional multidimensional. Su práctica diaria debe equilibrar la autoridad con la empatía, la instrucción académica con la formación en valores, y la gestión burocrática del conflicto con la intervención educativa. En última instancia, toda esta estructura normativa busca que el centro docente sea un lugar seguro donde la convivencia sea tanto una condición necesaria para el aprendizaje como un fin educativo en sí mismo.